

한국승강기안전공단 상임감사 징계(견책)

제 목 안전관리 업무처리 부적정
관 계 부 서 ○●●●□□
관 련 직 원 □□장(◇◇) ○○○
내 용

1. 업무 개요

「승강기 안전관리법」(이하 ‘법’이라 함)제36조 따라 승강기의 설치검사 및 안전검사 업무를 대행하고 있는 공단은 법 제28조와 제32조부터 제38조까지의 규정 및 같은 법 시행규칙 제47조와 제53조부터 제60조까지의 규정에서 위임한 행정안전부 고시 제2022-16호 「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 제11조에 따라 안전검사를 실시하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「산업안전보건법」 제5조제1항에 따라 사업주는 근로자의 안전 및 건강을 유지·증진 시키고 국가의 산업재해 예방정책을 따라야 하며, 제38조제1항 및 제2항에 따라 위험으로 인한 산업재해와 위험장소에서의 산업재해를 예방하는데 필요한 안전조치를 하도록 하고 있다. 또한 「산업안전보건법」에 따라 안전·보건에 관한 필요한 사항을 공단 내규로 규정한 「안전보건관리규정」 제10조제1항 및 제3항에 따라 지역사무소의 안전보건관리책임자인 □□장은 □□ 직원의 건강관리에 관한 사항과 직원의 위험 또는 건강장해의 방지에 관한 사항을 총괄 관리하도록 규정하고 있다.

공단 「안전업무지침」 제4조에는 지역사무소장이 업무 전에 반드시 직원의 건강 상태 등을 확인하도록 하고 있으며, 특히 검사업무를 수행하는 검사자가 심신의 상태가 좋지 않은 경우, 검사업무에서 제외하거나 정도에 따라 업무량의 조절

등의 조치를 하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

●●●●□□ ●●● ○○○○는 2022.6.23.(목) 전주시 송천동 송천우림아파트 검사현장에서 오른쪽 발목에 보호대(부목)을 하여 안전화를 신을 수 없는 상태에서 안전검사 업무를 수행하였다.

특히 발목에 보호대(부목)는 육안으로 충분히 확인할 수 있어, 정상적인 업무수행은 물론 안전화의 착용도 불가능하였기 때문에 안전보건관리책임자인 ●●●○○□□장이 「안전업무지침」 제4조에 따라 현장 검사 업무를 수행하는 검사자의 심신 상태가 좋지 못한 경우에는 검사업무를 제외하거나 업무조정을 해야 하는 관리책임을 소홀히 한 것으로 판단된다.

4. 관련자 의견

●●●●□□ ◇◇ ○○○ □□장은 2022.6.18.(토) 19:49분경 ●●● ○○○○로부터 카톡으로 ‘오늘 운동 중 발목을 접질렸는데 병원 검사에서 뼈랑 인대는 이상 없다고 합니다.’, ‘보호대는 이삼주 착용하라고 하네요.’ 라는 내용을 보고 받았고 보행상 힘들거나 검사업무 수행할 수 없다는 이야기가 없어서 단순 접질림으로 판단하였고 팀장이나 일정담당자에게 별다른 보고가 없어 ‘건강관리 잘하세요. 무리하지 마시고...남은 주말 잘 보내세요.’ 라고 회신했다고 하였다. 이후 ○○○○ 대리가 □□장에게 보고하기 전 일정담당자에게 부상에 대하여 전달하여 검사 일정을 변경하였으나 ○○○○ 대리 본인이 병원진단이 크게 이상이 없었고 일반적인 접질림으로 검사업무가 가능하다고 밝혀 재차 검사 일정을 수립하였다는 이야기를 들었다고 진술하였고, 검사 일정 관련해서는 2022.6.21.(화) 아침 출근 후 ●●● ○○○○ 대리와 부상 후 첫 면담에서 상태를 보았고, 발목에 보호대와 붕대를 한 상태를 보고 본인에게 재차 검사할 수 있는지를 2~3차례 물어봤으며, 서동기 팀장이 따로 구두로 직접 물어보았으나 본인이 대수롭지 않은 듯이 검사할 수 있다고 강조하여 검사업무에 예정대로 투입하게 되었으며, 일정을 이유로 검사업무를 수행하도록 강요나 회유는 하지 않았고 검사업무 후 병원 진료를 위한 스마트 근무를 요청하여 수락하였다고 답하였다.

[표] ○○○○의 진단결과 요약

2022.6.18. 최초 의사진단	2022.6.23. 2차 의사진단
우측 족근관절 염좌 및 긴장으로 단하지 부목 고정 및 관절운동 제한 등으로 특별한 합병증이 없을 경우 2주간의 안정가료	우측 발목 삼각(인대)의 부분 파열로 약 4주간의 안정가료

5. 처분수준 검토

●●●●□□ ◇◇ ○○○ □□장은 2022.6.18.(토) 최초 보고를 받을 당시 카톡으로 보고를 받았기 때문에 ●● ○○○○의 부상을 육안으로 확인하지 못해 단순히 발목을 뻘 정도로 판단하고 세심하게 살피지 못했던 것으로 인정된다. 그러나 2022.6.21.(화) 아침 사무실에서 ●● ○○○○와의 부상 이후 첫 면담에서 오른쪽 발목에 보호대(부목)와 붕대를 육안 확인함에 따라 안전보호구 착용은 물론, 정상적인 검사업무가 불가능함을 충분히 확인 가능하였을 것으로 판단된다. 그럼에도 불구하고 ●● ○○○○에게 검사가 가능한지 여부를 2~3차례 질문만 하고 검사업무에서 제외하거나 병가 권고 등 책임있는 조치를 하지 않았고, 부상을 입어 정상적인 검사수행이 불가능한 직원의 검사수행을 방치하였다.

따라서, ●●●●□□ ◇◇ ○○○ □□장은 「안전보건관리규정」 및 「안전업무지침」을 위반하여 지역사무소의 안전보건관리책임자로서의 직무를 소홀히 한 책임이 있어 경징계 처분이 필요한 것으로 판단된다.

6. 조치할 사항

이사장께서는 「안전보건관리규정」 및 「안전업무지침」을 위반하여 지역사무소의 안전보건관리책임자로서의 직무를 소홀히 한 ●●●●□□장 ◇◇ ○○○○에 대하여 징계 처분하시기 바랍니다. (견책)